

1511102-59.2021.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... não há que se falar em consunção com absorção do roubo pelo sequestro-relâmpago havido. Isto porque os delitos foram praticados autonomamente, não se verificando que de um pretendia o agente alcançar o outro.

"PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1511102-59.2021.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511102-59.2021.8.26.0405

Controle: 2021/001965

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Vando da Costa Cerqueira e Eduardo de Souza Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

EDUARDO DE SOUZA SANTOS, vulgo Chu, e VANDO DA COSTA CERQUEIRA, alcunhado Pivete, juntamente com Jenifer Trindade, vulgo, Galega, e Eliete Souza Alcântara, qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em 20 de setembro de 2021, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Eduardo, Jenifer, Vando e Eliete constituíram e integravam, entre si e com ao menos mais um indivíduo, não-identificado, organização criminosa, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/13, com emprego de arma de fogo, bem como, em 20 de setembro de 2021, na Rua Manoel Beckman, 200, Piratininga, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Eduardo, Jenifer, Vando e Eliete, agindo em concurso e unidade desígnios entre si e com ao menos mais um indivíduo não-identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima-reservada, restringindo sua liberdade, o caminhão Volvo VM 330 8X2R, bem como cinco cartões bancários a ela pertencentes e, ainda, nas mesmas circunstâncias tempo-espaciais, Eduardo, Jenifer, Vando e Eliete, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com ao menos mais um indivíduo não-identificado, com o intuito de obterem para eles vantagem econômica indevida, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima-reservada, constrangeram-na a fornecer as senhas de seus cartões bancários, em prejuízo da vítima-reservada. Apurou-se que Eduardo, Jenifer, Vando e Eliete, estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, constituíram e/ou integraram organização criminosa, com o

objetivo de obter vantagem econômica direta, mediante a prática de crimes de roubo e extorsão.

Assim, passaram a praticar diversos delitos patrimoniais se utilizando do mesmo modus operandi, atraindo vítimas prestadoras de serviços de transporte, assaltando-as, extorquindo-as, bem como restringindo suas liberdades em cativeteiro instituído em uma residência na Comunidade do Areião.

Com efeito, em 20 de setembro de 2021, Jenifer, autodenominando-se Bárbara, entrou em contato com a vítima-reservada via WhatsApp, solicitando serviço de transporte de polpa de fruta, pelo qual ofertou o valor de R\$ 2.700,00, que foi aceita pela ofendida.

A vítima-reservada, então, com seu caminhão, compareceu ao endereço marcado à Rua Manoel Beckman, 200, Piratininga, Osasco-SP e aí aguardou. Ocorre que o veículo Jeep Renegade, branco, GER-9J78, conduzido por indivíduo não-identificado, aproximou-se e estacionou atrás do caminhão.

Ato contínuo, Eduardo desembarcou do automotor e abordou a vítima-reservada, anunciando o assalto, levantando a camisa e mostrando o revólver .38, Taurus.

A vítima-reservada foi conduzido ao veículo Jeep Renegade e obrigada a sentar no banco traseiro, tendo seus olhos vendados e sendo conduzida ao cativeteiro da organização criminosa, onde Eduardo a deixou refém de Vando e Eliete.

Após, Eduardo e o comparsa desconhecido, retornaram para o local da abordagem e subtraíram o caminhão da vítima-reservada.

Neste ínterim, Vando e Eliete exigiram da vítima-reservada a entrega de seus cartões bancários com as respectivas senhas, assim como a senha do aplicativo de banco e de seu celular.

Vando e Eliete utilizaram os cartões da vítima-reserva em algumas máquinas de cartões que tinham no cativeteiro. A vítima-reservada ainda observou existirem diversos colchões no local, sendo cento que ouviu os agentes comentarem que praticavam tais delitos diariamente, roubo e extorquindo mediante restrição de liberdade das vítimas, cerca de três motoristas por dia.

A vítima-reservada ainda relatou ter presenciado diversas armas de fogo, de variados calibres, armazenadas no local.

Após cerca de doze horas de restrição da liberdade da vítima-reservada, por volta das 5h de 21 de setembro de 2021, Vando e Eliete decidiram libertá-la, conduzindo-a, para tanto, a outro veículo Jeep Renegade, cinza, BEK-3H26, que aguardava na porta do cativeteiro.

O motorista, não-identificado, circulou com a vítima-reservada por alguns minutos, parando próximo à Rua Conselheiro Ribas, Vila Anastácio, onde mandou que ela desembarcasse e saísse correndo sem olhar para trás.

A vítima-reservada compareceu ao 91º Distrito Policial e registrou a ocorrência, o que ensejou investigações para identificação dos agentes.

Inicialmente, foi encontrado o veículo Jeep Renegade, BEK-3H26, havendo informação de inteligência de que o automotor estaria sendo utilizado na prática de arrebato de pessoas. Assim, em 22 de setembro de 2021, o veículo foi localizado na Avenida Inajar de Souza, 2.527, conduzido por Eduardo, que, ao receber sinal de parada, tentou se evadir, sendo alcançado e detido.

Conduzido à Delegacia de Polícia, Eduardo foi reconhecimento pessoalmente pela vítima-reservada como um dos autores do delito. A vítima-reservada também reconheceu o automotor apreendido com ele como sendo aquele no qual foi retirada do cativeteiro.

Ainda em investigações, com base nas imagens captadas por sistemas de segurança, agentes policiais identificaram o veículo Jeep Renegade, branco, utilizando quando da abordagem, e que foi localizado na Avenida Elísio Teixeira Leite, 219, ocupado por Cleber Fernando Cardoso e Iago Nascimento Rafael. Em revista pelo veículo, os agentes policiais encontraram arma de fogo e crachás da empresa Agromix Rações, utilizados pelos agentes nestes autos.

Houve deferimento judicial de acesso aos dados armazenados no aparelho telefone celular de Eduardo, sendo que os agentes policiais encontraram mensagens trocadas, via WhatsApp, com Jenifer e Vando, mencionando a prática dos fatos aqui apurados. Constatou-se, ainda, que Eliete é companheira de Vando.

Submetidos a reconhecimento fotográfico, a vítima-reservada os reconheceu como autores dos delitos.

A denúncia oferecida foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 231/235) e devidamente citados Vando e Eduardo (fls. 364 e 416). Sobreveio a resposta escrita (fls. 436/450) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 478/479). Relativamente a Jenifer Trindade e Eliete Souza Alcântara os autos foram desmembrados (fls. 410 e 469).

Eduardo, após a ratificação do recebimento da denúncia, constituiu Defesa (fls. 516).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas a vítima-reservada e testemunhas (fls. 534/536). Houve desistência da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 539), prosseguindo-se com o interrogatório dos acusados (fls. 537/538).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as Partes nada requereram, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 539).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência do feito e consequente condenação de Vando e Eduardo nos termos da denúncia (fls. 543/553).

A Defesa de Vando, por seu turno, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento extrajudicial fotográfico, e, no mérito, pela absolvição, conforme o artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pelo afastamento do § 1º, artigo 158, do Código Penal, e §§ 1º e 3º, artigo 158, do Código Penal (fls. 563/582).

Já a Defesa de Eduardo postulou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 585/594).

O julgamento foi convertido em diligência (fls. 596), que foi devidamente cumprida (fls. 601/605) e houve reiteração dos memoriais escritos (fls. 608, 612 e 617).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A arguição de nulidade do reconhecimento extrajudicial não prospera.

Como bem salienta Guilherme de Souza Nucci:

“A preliminar de nulidade arguida pela defesa é descabida. A priori, vale constar, em sede extrajudicial não há de se falar em nulidade, mas sim irregularidade, visto tratar-se de procedimento inquisitorial, não vigente os princípios do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento informal, isto é, aquele em que não foi observada a forma específica imposta por lei, não gera nulidade, tampouco deve ser desprezado pelo julgado. Nesses casos, o reconhecimento apenas não receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado” (Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal 3031196-32.2013. Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci. Julgamento: 30/6/2015). Assim, não havendo nulidade, mas mera irregularidade, a qual superada com a instauração do processo-crime, não se verifica o prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A materialidade delitiva se consubstancia em portaria (fls. 2/3), boletim de ocorrência de autoria desconhecida (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7), relatório de investigação (fls. 10/12, 24/29 e 57/69), laudo pericial de balística (fls. 601/605), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 534/536).

Em Juízo, Eduardo e Vando se reservaram no direito constitucional de permanecerem em silêncio (fls. 537/538).

A vítima-reservada narrou que uma pessoa entrou em contato oferecendo uma carga. Quando chegou ao local para carregar se deparou com os agentes. Um chegou ao seu lado no caminhão, para que entrasse no carro. Estava duvidando e ele lhe fez entender e foi para o carro deles. Foi levada para um cativeteiro. Pegaram a chave de seu caminhão e seus documentos. Passou a noite no cativeteiro, sendo libertada no dia seguinte. Seu caminhão foi levado e nunca mais visto. Eles tentaram usar seu

cartão, mas pelo que viu não conseguiram. Todos os seus bens que estavam no caminhão, inclusive dinheiro, foram levados. Os agentes usaram arma. Sua visão foi tampada durante todo o trajeto até chegar no cativeteiro. No cativeteiro foi jogada dentro de um banheiro escuro e foram pegando seus cartões e pedindo a senha de cada um deles. Havia cartões cujas senhas não se recordava e outros que nem estavam desbloqueados. Reconheceu as pessoas com base em traços marcantes, pela voz também. Os agentes se apossaram de seu celular e ficaram com ele durante todo o tempo do cativeteiro. O indivíduo que ficou no cativeteiro consigo estava com o rosto descoberto. A pessoa que ficou no cativeteiro não lhe foi apresentado pessoalmente para reconhecimento. O que reconheceu foi outro, que estava dirigindo o carro. O reconhecimento do rapaz do cativeteiro foi mediante apresentação de várias fotos de pessoas diversas. Visualizou as fotos no computador e teve certeza absoluta. Nenhum de seus bens foi recuperado. Seu celular lhe foi devolvido, sendo retirado o chip. Não foi solicitado seu celular para investigação, somente os cartões. Do veículo Jeep cinza não conseguiu ver a numeração da placa, mas sim as características do automotor, o modelo, cor e a placa modelo Mercosul. Foi liberada do cativeteiro na Vila Anastácio, na beira da Marginal Tietê. Seus cartões bancários também foram devolvidos. Não houve nenhuma compra com seus cartões, apesar de ter fornecido a senha. Do momento da abordagem até a liberação, ficou o tempo todo no cativeteiro. Eles tinham uma maquininha de cartão lá, em que passaram seu cartão. Não foi agredida e nem ameaçada. Passou mal. Descreveu o agente que lhe abordou, com arma de fogo, como moreno, alto olhos marcantes. Ele estava de máscara, mas o olhar dele foi muito marcante, pois ele ficou um tempo conversando com a vítima, ao lado. Esse reconheceu pessoalmente na Delegacia. Ele foi colocado ao lado de mais duas pessoas e teve 100% de certeza no reconhecimento. Quanto ao outro, um que estava no cativeteiro, fez reconhecimento fotográfico e o descreveu como sendo mais fortinho, barba por fazer. Havia também o rapaz que dirigia o carro.

Teve visão desse rapaz que ficou consigo no cativeteiro o tempo todo, ele estava de cara limpa e muito drogado. Achou que fosse ser estuprada por ele, pois, desde o momento em que ele lhe pegou no carro, já começou a passar a mão em sua bunda. Lá dentro ele ficava se insinuando, tirou o pênis para fora, passou a mão na declarante. Tinha uma mulher envolvida, e a viu por volta das 20h. Ouviu uma tosse e comentou que parecia ser de mulher. Viu um quarto com vários colchões e essa mulher estava lá. Participou de investigação de quem entrou em contato consigo para o frete - consigne-se que durante sua oitiva a vítima começou a se sentir mal e chorar -. Uma moça ligou para a declarante, identificando-se como Bárbara Paz e dizendo que tinha uma carga para levar a Curitiba. Ela falou o valor do frete e pediu seu PIX para fazer o adiantamento. Passou para seu chefe e a empresa parecia idônea, era uma transportadora bem conhecida no ramo. Dessa pessoa, Bárbara, somente viu fotos pelo computador. A foto que viu era a que estava no status dela quando a moça entrou em contato consigo.

Realizado reconhecimento, não reconheceu nenhum dos três apresentados, pelo C.D.P. da Vila Independência, dizendo que estavam bem diferentes. Dos três apresentados pelo C.D.P. I de Osasco-SP reconheceu o n. 2 (Vando), e foi ele quem ficou no cativeteiro consigo. Não teve dúvidas no reconhecimento (fls. 534/536).

O reconhecimento judicial foi feito com apresentação de Eduardo e mais duas pessoas, bem como de Vando e mais duas pessoas, para os fins do artigo 226, do Código de Processo Penal.

O reconhecimento de Vando pela vítima-reservada detém eficácia jurídica. Em que pese o reconhecimento de Vando na fase extrajudicial ter sido realizada somente por fotografias, com observância dos ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, tem-se que, em Juízo, ele foi reconhecido pessoalmente, e sem quaisquer dúvidas, pela vítima-reservada. Houve pormenorização da conduta dele, sendo que Vando foi quem recebeu a vítima-reservada no cativeteiro e passou a mão nela, levando-a achar que seria estuprada. Ainda, a vítima-reservada narrou que Vando exibiu o pênis para ela no cativeteiro. Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da participação dele. Neste sentido:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui

contacto direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM/SP, JUTACRIM 100/250, Rel. Juiz Almeida Braga).

A testemunha A Policial Civil Roberta declinou que na época trabalhava na Terceira Delegacia Antissequestro. Tiveram conhecimento de vários casos de sequestro-relâmpago de caminhoneiros, ocorridos na divisa da Zona Oeste de São Paulo com Osasco. Passaram a investigar para tentar identificar os autores dos delitos. As vítimas sempre mencionavam que eram abordadas da mesma forma. Eram contratadas para fazer um frete e quando chegavam no local indicado para buscar a mercadoria, elas eram atendidas por homens que desciam usando crachá em nome de empresas e eles acabavam anunciando o crime. Durante a investigação tomaram conhecimento do caso da vítima destes autos. Ela disse que veio até uma rua em Osasco para tratar de um frete que tinha sido contratada por conversa de WhatsApp, com Bárbara. Feita a tratativa, ela foi buscar a mercadoria no local indicado. Quando ela chegou ao local, encostou ao lado do caminhão dela um Jeep Renegade branco, do qual desembarcou um homem, que a vítima reconheceu, pessoalmente, como sendo Eduardo. Ele desceu com uma arma de fogo, um revólver preto, descrito pela vítima, e a colocaram dentro do Jeep Renegade, no qual havia outra pessoa, um motorista. Ela foi levada para um cativado provavelmente próximo da Comunidade do Areião. Pela filmagem verificaram a dinâmica descrita pela vítima, mas não era possível constatar características físicas. Durante a investigação tomaram conhecimento de que os agentes utilizavam veículo modelo Renegade, sendo que outras vítimas mencionavam um Renegade cinza ou prata. Em incursão na Comunidade do Jaguaré, onde concluíram seria o local do cativado, avistaram um Jeep Renegade cinza, o qual passaram a monitorar. Em setembro perceberam que esse veículo sentiu sentido Zona Norte de São Paulo e ali localizaram o automotor. Decidiram abordar, mas o motorista não parou, chegando a colidir com uma das viaturas. Quem estava no interior do veículo era o Eduardo. Na Delegacia constataram que o veículo era dublê de placa, sendo produto de roubo. Pela descrição que a vítima havia feito, convidaram-na para comparecer à Delegacia e fazer reconhecimento pessoal, sendo que ela reconheceu Eduardo como sendo a pessoa que desembarcou do Jeep Renegade branco, com arma de fogo, rendeu-a e a colocou no interior do automotor levando para o cativado.

A Autoridade Policial representou para ter acesso às informações do aparelho telefone celular apreendido com Eduardo. Dois dias após a prisão dele, localizaram o Jeep Renegade branco descrito pela vítima destes autos. O Jeep Renegade branco também foi localizado na Zona Norte. Pediram apoio para outras equipes e conseguiram fazer a abordagem do veículo, sendo que o condutor inicialmente não quis parar, mas conseguiram fazer com que ele parasse. No momento em que estavam fazendo a abordagem desse veículo, havia um rapaz dirigindo, Iago, e tinha uma outra pessoa no banco do passageiro, Kleber. Seu parceiro, Francisco, achou um revólver dentro do porta-luvas e dentro do carro havia ímãs de logotipos de empresas e alguns crachás. Havia um crachá com o nome de Ricardo, mas com fotografia de Kleber.

Esse Jeep Renegade também era dublê de placas, sendo levado para a Delegacia. Chamaram a vítima e ela não reconheceu Iago e Kleber, mas reconheceu o veículo como sendo o mesmo em que ela foi embarcada e levada para o cativado. Com a autorização judicial, acessaram o telefone de Eduardo e conseguiram achar algumas conversas dele com algumas pessoas no mesmo momento em que a vítima estava no cativado. Eduardo falava com Iago e Pivete, este que conseguiram qualificar como Vando. Perceberam que Iago tinha participação no crime em razão dessa conversa com Eduardo. A vítima disse que foi colocada no cativado e que ali algumas pessoas entravam. Ela permaneceu uma noite inteira no cativado, onde havia um rapaz negro

e uma moça loira. Esse rapaz negro, além das ameaças, chegou a colocar a mão nela, nas roupas dela. A vítima passou por uma situação constrangedora. No cativeteiro a mulher loira conversava constantemente com esse rapaz negro, e a vítima se convenceu de que eles eram um casal.

No telefone de Eduardo qualificaram Pivete como sendo Vando, exibindo fotografia dele para a vítima. A vítima afirmou que Vando era o rapaz negro que estava no cativeteiro e passou a mão nela. Em decorrência dessa informação, de que Vando era um dos autores no cativeteiro, pesquisaram, em rede social com perfil de acesso público, juntaram fotos. A vítima indicou Eliete, a esposa de Vando, como sendo a mulher loira que também estava no cativeteiro.

Outra informação que obtiveram no telefone de Eduardo foi em relação ao perfil de WhatsApp que contratou o frete com a vítima. Acharam um contato, no telefone de Eduardo, com características que remetiam a Bárbara, com quem a vítima afirmou ter negociado o frete. Era Jenifer, de quem acharam foto e verificaram que era a mesma pessoa que aparecia no perfil de WhatsApp, sob o nome de Bárbara. Além do círculo de amizade, todos eles residiam na Comunidade do Jaguaré. Não localizaram com exatidão o cativeteiro. A vítima afirmou que quando ficou no cativeteiro os agentes pegaram o telefone celular dela e cartões bancários, obrigando-a a passar senha do aplicativo do banco e dos cartões. Ela informou que eles também tinham maquininha de cartões no cativeteiro.

Acharam, também, no celular de Eduardo, uma conversa, que a vítima referiu ter ocorrido enquanto estava no cativeteiro, de que queriam lhe dar bebida alcoólica e ela disse que não poderia beber, pois havia tomado o remédio para pressão. Nenhum bem da vítima foi recuperado. Vando não foi apresentado para reconhecimento pessoal pela vítima. Não teve contato com Vando. A foto do R.G. de Jenifer permite reconhecer ela no perfil de Facebook, sendo que a vítima a reconheceu como sendo Bárbara. A vítima mencionou que enquanto estava subjugada, os agentes apagaram toda a conversa relativa ao frete acertado com Bárbara. No celular de Eduardo havia conversas sobre o delito apurado nestes autos, mas não se recorda se havia conversa entre ele e Jenifer acerca do delito. (fls. 534/536).

A testemunha Policial Civil Francisco asseverou que na Antissequestro pesquisavam B.O.'s na região e perceberam que estavam ocorrendo diversos sequestros-relâmpagos de motoristas de caminhão, atraídos por falso frete. Verificaram que em vários B.O.'s eram mencionados dois carros, uma Renegade branca e outra cinza ou prata. Identificaram a Renegade cinza e a monitoraram. Perceberam que em certo dia ela foi bem para o fundo da Zona Norte. Na volta, quando o veículo estava na Inajar de Souza abordaram para ver quem estava conduzindo o veículo. No momento da abordagem a Renegade cinza tentou fugir, sendo interceptada no farol. Quem dirigia a Renegade era Eduardo. Em conversa com ele, afirmou que não sabia de quem era o carro, mas era morador do Jaguaré, região que estavam investigando.

Levantaram os B.O.'s relativos ao Renegade cinza e identificaram o da vítima desses autos. A vítima compareceu à Delegacia e reconheceu, sem sombra de dúvidas, Eduardo como a pessoa que desceu de uma Renegade branca, abordando-a com arma de fogo. Ele trajava o crachá de uma empresa e disse que era do frete. Ele a levou para o cativeteiro na Renegade. O cativeteiro era na Comunidade do Jaguaré. A vítima foi recepcionada por um indivíduo no cativeteiro, que colocou a mão dela na cintura dele. Depois chegou uma mulher no cativeteiro, dizendo que ele estava com uma garota de programa, tendo esse indivíduo informado que a vítima estava sequestrada. A mulher que chegou brigou muito com ele.

Esse indivíduo do cativeteiro, a vítima descreveu como sendo negro e com voz bastante rouca. Solicitada autorização para acesso ao celular de Eduardo, identificaram várias pessoas e inclusive transcreveram conversas do dia do cativeteiro da vítima destes autos. As conversas mencionavam que ela precisava de alguns remédios, que tinha pressão alta e era para buscar no caminhão. Isso era Eduardo falando com Vando. Nas conversas de Eduardo, Vando era identificado como Pivete. Por meio do número atribuído a Pivete, levantaram o cadastro em nome de Vando. Identificaram rede social dele e mostraram fotografias de várias pessoas para a vítima, que o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que a recepcionou no cativeteiro. Havia uma mulher no cativeteiro, loira, que a vítima acreditava ser esposa

de Vando, pois brigava muito com ele.

Na rede social de Vando localizaram a esposa dele, Eliete, que a vítima também reconheceu, sem dúvidas, como sendo a mulher que estava no cativeteiro. Das conversas transcritas há informação do horário que ele ficou dentro do cativeteiro e o momento em que ele foi libertar. A vítima afirmou que foi libertada em um Renegade cinza ou prata, cuja placa ela não visualizou totalmente, mas era placa padrão Mercosul. A vítima reconheceu o veículo Renegade cinza como sendo aquele em que foi libertada do cativeteiro.

A vítima forneceu o telefone pelo qual foi contratado o frete, com Bárbara. Em pesquisa ao cadastro, constataram que o telefone estava em nome de Jenifer Trindade. A foto de Jenifer foi levantada e colocada em meio a várias fotos dos arquivos policiais, tendo a vítima apontando-a como sendo Bárbara e marcava o frete. Apreenderam, também, uma Renegade branca, na qual estavam Iago e Kleber. Eles estavam com crachás da Agromix e arma de fogo, sendo que a vítima reconheceu os crachás e o armamento sendo o utilizada em sua abordagem.

Eduardo manteve conversas com Iago e Vando, falando como deveria soltar a vítima do cativeteiro. O telefone de Jenifer estava também salvo no telefone de Eduardo como Galega. Havia conversa no telefone de Eduardo falando da irmã da vítima, que seria policial militar. Não foram localizados bens da vítima com os acusados. Não teve contato com Vando durante as investigações. A vítima desses autos não chegou a reconhecer Vando pessoalmente (fls. 534/536).

Não obstante Eduardo não ter sido reconhecido em Juízo, ainda que reconhecido pessoalmente na fase inquisitorial, tem-se que ele foi abordado em um dos veículos reconhecidos pela vítima-reservada, aquele em que ela foi libertada do cativeteiro. Ainda, no aparelho telefone celular dele, após autorização judicial, foram encontradas conversas entre o próprio Eduardo, e Vando, acerca das condições da vítima-reservada no cativeteiro, notavelmente, que ela precisaria de medicação, em razão de condição de saúde. Há, portanto, demonstração suficiente, realizada em solo judicial, da participação de Eduardo nas práticas delitivas.

O delito do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, perfaz com o núcleo de algum dos verbos do tipo penal: promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, sendo que o artigo 1º, § 1º, da mesma Lei 12.850/13 define organização criminosa como sendo a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

No caso vertente, verifica-se dos elementos colhidos nos autos, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, a associação pelo menos quatro pessoas – Vando e Eduardo nestes autos – estruturalmente ordenados, havendo divisão de tarefas e atribuições entre os agentes, praticando infração penal com reprimenda cominada superior a quatro anos, com o fim de obter, direta, ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, no caso, patrimonial. Assim, eles infringiram as disposições legais, cometendo o ilícito penal de organização criminosa. Eduardo e Vando, conforme se depreende dos autos, tinham papel de proeminência na organização criminosa, observadas as condutas de cada um, além de terem se envolvido com as condutas praticadas. Os elementos indicam atuação consistente e reiterada, e não episódica, circunstancial.

Quanto ao delito do artigo 157, §§ 2º, incisos II e V e 2º-A, inciso I do Código Penal, não há que se cogitar da existência de dúvida da grave ameaça perpetrada pelos acusados e comparsas. Isso porque houve grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. Ressalte-se que a vítima-reservada foi abordada por Eduardo, que desembarcou do veículo Renegade branco, já empunhando o armamento. A versão dada pela vítima-reservada evidencia a existência do armamento que, ainda, foi apreendido e periciado.

Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da

coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus. Ressalte-se, outrossim, que os bens subtraídos não foram recuperados.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (STJ - RE nº 77.868 - SP - Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97).

A execução delitiva foi perpetrada por, pelo menos, quatro agentes. A circunstância é objetiva e basta a presença de mais de um agente. Basta a pluralidade de pessoas, vale dizer, a concorrência de dois ou mais agentes.

Houve, portanto, divisão de tarefas durante a execução do crime e restou comprovado que os acusados e comparsas tinham a deliberada intenção de praticar o delito de roubo, configurando-se, pois, a causa de aumento do crime. A participação na conduta delitiva indica que a atuação de Vando e Eduardo não foi de menor relevância, sendo eles executores. Eduardo abordou a vítima-reservada, levou-a ao cativo e depois se apropriou do caminhão dela, enquanto Vando manteve guarda sobre ela.

Relativamente à restrição da liberdade, tem-se que devidamente caracterizada, posto que os agentes mantiveram a vítima-reservada sob seu jugo, por período de tempo, desde a abordagem, após o apossamento de bens - chave de caminhão e documentos -, levando-a consigo em ato desnecessário.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO VENERADO ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. 1. PERSISTINDO O RÉU EM MANTER A VÍTIMA PRIVADA DE SUA LIBERDADE, COM ESTA CONDUTA ADICIONAL, ULTRAPASSA ELE OS ELEMENTOS DO TIPO DO ROUBO COMUM, QUE É SOMENTE MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS"

(Processo: 279906120098070007 DF 0027990-61.2009.807.0007 - Relator(a): JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA - Julgamento: 13/12/2010 - Órgão Julgador: Câmara Criminal - Publicação: 10/01/2011, DJ-e Pág. 25).

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma de fogo, basta a exibição, sendo que para fins de grave ameaça à pessoa, a utilização é um plus que torna mais acentuada a gravidade.

Vale dizer, a arma de fogo foi vista por Thayssa e não se tratou de mera simulação. Veja-se que a arma de fogo foi exibida, por Eduardo, à vítima-reservada. Ademais, o armamento foi apreendido e periciado, constatando-se que estava apta à realização de disparos e, apesar de estar desmuniada no momento da perícia, foi acompanhada de seis cartuchos íntegros (fls. 603/604).

Como escreveu com propriedade o eminente Marrey Neto, "se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, constituiria rematado contra-senso não admitir pudesse o menos, isto é comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (RJDTCRIM 10/142-146, especificadamente à pág.

145. Vide, ainda, entre outros, RJDTCRIM 26/188, 23/353, 19/159, 16/148, 10/117; Julgados do TACRIM 89/443, 93/377).

O emprego da arma é circunstância objetiva do crime e, porquanto, comunica-se aos autores, independentemente de sua efetiva utilização pelos agentes.

"O emprego de arma é circunstância objetiva que agrava o roubo e, portanto, comunica-se ao co-autor, logo, demonstrado, por meio de prova insofismável, o concurso armado de dois agentes na prática de subtração patrimonial, a falta de identificação de qual deles teria feito uso da única arma apreendida não os exime de responsabilidade" (RJDTCRIM-SP 14/140).

Caracterizada, assim, está a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça e violência quando da subtração. Tem-se que estes elementos tipificam o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça.

No que tange o delito do artigo 158, §§ 1º, primeira parte, e 3º, do Código Penal, tem-se, relativamente à sua tipicidade, que é imprescindível a separação de cada

elemento da conduta praticada, sendo necessário, pois, identificar os elementos que tipificam o delito do dito sequestro-relâmpago como delito autônomo.

O sequestro-relâmpago, como indicado por seu nome, inicialmente, consiste na privação da liberdade exercida pelo agente contra determinada pessoa, ainda que dita privação perdure por espaço de tempo inferior ao que normalmente se verifica na ocorrência de um sequestro propriamente dito, o que se deu in casu, no qual a vítima-reservada foi mantida sob o jugo dos acusados por, aproximadamente, a noite toda, sendo obrigada a fornecer a senha de seus cartões bancários para que eles fizessem operações.

Vê-se que a intenção dos acusados visou a obrigar a vítima-reservada a fornecer a senha dos cartões bancários. Após tentaram realizar diversas operações, a despojaram de bens diversos. A vítima-reservada ficou em poder dos acusados, enquanto eram realizadas tentativas de operações com seus cartões bancários, dos quais foi obrigada a informar a senha.

A intenção foi clara, qual seja, o constrangimento da vítima-reservada a lhes entregar a senha dos cartões bancários, estando ela ainda com a liberdade privada e mantida como refém.

Verifica-se, pois, que o ato de subtrair os bens da vítima-reservada foi praticado na sequência do sequestro-relâmpago.

Ensina Weber Martins Batista:

“O que caracteriza o roubo e o distingue da extorsão é que aquele primeiro é o crime da violência - violência imediata ou mediata, exercida de fato ou imediatamente prometida -, de tal modo que a vítima fica à mercê do agente. Assim, ainda quando está obtenha o bem com a cooperação da vítima, não se pode dizer que está agiu, pois, na realidade, teve suprimida sua vontade, portou-se como um verdadeiro instrumento material da vontade do agente. A extorsão, diferentemente, é o crime da ameaça, em que a vítima pratica a ação pretendida pelo sujeito ativo porque intimidada pela promessa de mal grave. Acontece que, neste caso, embora viciada pela coação, há vontade, a vítima age. O agente não obterá a vantagem pretendida sem um comportamento seu que poderá ser negado” (O furto e o roubo no direito e no processo penal, P. 334/335).

De fato, está ao inteiro arbítrio do agente, pratique a vítima algum ato ou não, apossar-se do relógio, do celular etc. Ele detém o domínio do resultado do ilícito. Porém, doutra sorte, não se dispondo a vítima a fornecer a senha de seu cartão bancário, não haverá despesa alguma com referido cartão bancário; o domínio do resultado é da vítima. Daí a diferença que demonstra que a conduta caracterizou crime autônomo.

A extorsão é crime formal ou dito de consumação antecipada, integrando-se com a ação, tolerância ou omissão imposta coativamente à vítima, ou com o sequestro da pessoa para cujo resgate é exigida a vantagem ilícita.

É irrelevante a circunstância da vítima-reservada não ter sofrido prejuízo em seu patrimônio com a persecução da realização de operações com seus cartões bancários. O crime se perfaz e se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica visada pelos agentes.

Outrossim, não há que se falar em consunção com absorção do roubo pelo sequestro-relâmpago havido. Isto porque os delitos foram praticados autonomamente, não se verificando que de um pretendia o agente alcançar o outro.

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se idônea a amparar a sentença condenatória, a versão das vítimas, corroborada pela confissão extrajudicial de um dos réus. 2. Não comprovada a relação consuntiva entre os delitos, não se demonstrando que um dos crimes fora praticado no intuito de se alcançar o outro, impossível a aplicação do princípio da consunção. 3. Observada as formalidades formais e o uso de argumentos idôneos, descabe alegação de pena desproporcional ou exarcebada. 4. Recursos improvidos. Decisão Unânime” (Processo: APL 3478075 PE - Relator(a): Antônio de Melo e Lima - Julgamento: 29/04/2015 - Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal - Publicação:

22/06/2015).

Assim como para o artigo 157, do Código Penal, na execução deste delito - artigo 158, do Código Penal - houve a participação de vários agentes. Tratando-se de circunstância objetiva, basta a presença de mais de um agente, a pluralidade de pessoas. Verifica-se, aqui também, que houve divisão de tarefas durante a execução do crime, sendo que Vando ficou vigiando a vítima-reservada enquanto Eduardo foi o responsável pela abordagem dela. A participação na conduta delitiva indica que a atuação dos acusados não foi de menor relevância, sendo eles executores. Vando também se apossou dos cartões bancários da vítima-reservada e buscou realizar as operações.

Verifica-se, ainda, que os acusados, após obtida a vantagem patrimonial e perfectibilizada a prática delitiva da extorsão, restringindo, ainda, a liberdade da vítima-reservada, subtraiu-lhe bens diversos, bem como relógio de pulso. Ressalte-se que a vítima-reservada foi mantida, sob vigilância, no interior de seu automotor.

Vê-se que o acusado, mediante grave ameaça e violência, constrangeu a vítima-reservada, restringindo-lhe a liberdade como condição de receber a vantagem econômica indevida, obrigando-a a fornecer tanto o cartão bancário como a senha, do que se apropriou, usando-os para realizar compras.

Previamente ajustados em organização criminosa, de posse dos bens subtraídos da vítima-reservada, os acusados tomaram os cartões bancários e senhas da vítima-reservada, tentando realizar operações. Tem-se, assim, mais de uma ação, para mais de um crime, com desígnios autônomos, satisfazendo, portanto, o concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Nesse sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. 2. A afirmação da Corte a quo de que não se chegou a realizar a retirada de dinheiro em caixa eletrônico, com o uso da senha da vítima, é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, nos termos da Súmula 96/STJ. 3. A existência de vontade direta e livre, quando da prática do crime, bem como a sua gravidade abstrata não são argumentos idôneos a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, com base na valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. 4. Por se tratar de elementar do delito, a busca pelo lucro fácil não é apta para agravar a pena. Precedentes. 5. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. Precedentes. 6. Ostentando o acusado mais de uma condenação anterior definitiva, é possível a utilização de parte delas na primeira etapa da dosimetria, para caracterizar os maus antecedentes, e de outra para valorar negativamente a personalidade, sem que isso implique a ocorrência de bis in idem. Precedente. 7. Deve ser mantida a valoração negativa a título de consequências do crime, uma vez que foi utilizada fundamentação que desborda da figura típica do delito. 8. Na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida pelo Tribunal de origem a atenuante da confissão espontânea, impõe-se, conforme pacificado entendimento desta Corte (EResp n. 1.154.752/RS, da minha relatoria, DJe 4/9/2012), a sua compensação com a agravante da reincidência. 9. Não se admite, no crime de extorsão, com base em critério puramente aritmético, a aplicação de fração de aumento superior à mínima. Precedente. 10. Recurso especial parcialmente provido. Habeas corpus concedido de ofício" (REsp 1255559/DF - RECURSO ESPECIAL 2011/0128166-0 - Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) - Órgão Julgador T6 - SEXTA - Data do Julgamento 11/06/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2013)

Por fim, incide a previsão do § 1º sobre o § 3º, ambos do artigo 158, do Código

Penal:

"(...) ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa" (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). Conclui-se, pois, pela procedência do feito e consequente condenação de Eduardo de Souza Santos e Vando Costa Cerqueira por infringência ao artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Passo à dosimetria da pena.

Não agiram com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal.

Eduardo e Vando são primários.

O acréscimo de pena pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo será de 3/3. Veja-se que devem prevalecer as três causas de aumento, tendo em vista sua importância para o desenrolar e a consumação da prática delitiva. Outrossim, incidindo na mesma fase da dosimetria e sendo vedada a aplicação de aumentos sucessivos – em razão das três causas de aumento, com frações diversas – somam-se as três, limitando-se a 3/3.

"Na terceira fase, coexistem três causas de aumento de pena, o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima, todas igualmente relevantes para o sucesso da empreitada criminosa.

Em que pese a faculdade conferida pelo artigo 68, parágrafo único do Código Penal, melhor que as três majorantes sejam consideradas no presente caso, em razão da maior gravidade que cada uma desempenhou no decorrer da ação criminosa.

(...)

Em vista disso, a magistrada de piso aplicou dois aumentos sucessivos, em 1/3 (mínimo legal), referente ao concurso de agentes e à restrição de liberdade das vítimas e, posteriormente, outro aumento de 2/3, patamar fixo atinente ao uso de arma de fogo.

Contudo, as duas causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 3/3 (1/3 + 2/3) (...)" (Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal 1500606-45.2021. Relator: Desembargador Xisto Range. Julgamento: 8 de setembro de 2021). Diante da incidência do § 1º, do artigo 158, do Código Penal, o acréscimo será de 1/3.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, considerando a identidade objetiva e subjetiva entre Eduardo e Vando, fixo, para ambos:

artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13: a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados na base. Não há atenuantes ou agravantes. Não há outras causas de aumento ou de diminuição; Para o artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, do Código Penal: a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes ou agravantes. Procedo, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao acréscimo de 3/3 em razão das causas de aumento especiais previstas nos incisos II e V, do § 2º, e inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, ou seja, a pena resulta em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento 20 (vinte) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição; Para o artigo 158, §§ 1º, primeira parte, e 3º, do Código Penal: a pena-base no seu mínimo legal, ou seja 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes ou agravantes. Procedo, nos termos do § 1º, do artigo 158, do Código Penal, ao acréscimo de 1/3, em razão das causas de aumento prevista para o concurso de dois ou mais agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, a pena resulta em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento 13 (treze) dias-multa. Não há outras causas de aumento ou diminuição;

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, somo as penas, o que resulta em 19 (dezenove) anos de reclusão e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, calculados na base.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno estas definitivas.

Para os condenados, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, por ser este o regime que mais se coaduna com a natureza do crime, qual seja, roubo em concurso material com extorsão, cometidos, ambos, em pluralidade de agentes e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, e em organização criminosa.

Ademais, a reprimenda supera oito anos, sendo, portanto, o regime legalmente previsto, conforme artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Neste sentido: “Embora primário, se o réu comete crime de roubo, não pode iniciar o cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois se trata de infração repugnante, que desassossega a sociedade, pondo-a em perigo permanente, causando traumas profundos em suas vítimas” (Julgados do TACRIM 94/334).

É inaceitável a aplicação do regime mais brando. Isso porque o crime foi cometido com grave ameaça contra pessoa, em concurso de agentes e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo, bem como em concurso de crimes.

Ora, diante das circunstâncias acima evidenciadas pela grave ameaça e violência à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade é incompatível.

Trata-se de delitos que causam intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo com três causas de aumento de pena (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e extorsão, praticado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em concurso de crimes. Pelas razões acima e pela quantidade de pena, sendo crimes revestidos de grave ameaça à pessoa, é inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO EDUARDO DE SOUZA SANTOS e VANDO DA COSTA CERQUEIRA, qualificados nos autos, a cumprirem, em regime inicial fechado, a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão e pagamento 43 (quarenta e três) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, por incursos nas penas do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A prática, por organização criminosa, de crime de roubo em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, mediante emprego de arma de fogo, bem como de extorsão, com restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes, também com arma de fogo, praticados em concurso de crimes, denota a periculosidade que é incompatível com a permanência dos condenados em Sociedade, sendo necessária a segregação. A perturbação da Ordem Pública é evidente, gerando insegurança coletiva, além de desrespeitar os direitos primordiais da vítima, assegurados constitucionalmente. Encontram-se, pois, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar e já elencados quando da decretação da prisão preventiva.

Assim sendo, nego aos apenados o direito de recorrerem em liberdade. Recomende-se os sentenciados ao estabelecimento prisional onde se encontram presos em razão de sentença condenatória sem direito de apelar em liberdade. Expeça-se a guia de recolhimento provisória dos condenados, fazendo, oportunamente, os devidos aditamentos.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que Vando e Eduardo, diante do quantum da reprimenda aplicada, ainda não fazem jus à progressão de regime e/ou detração penal, que, tão-somente, serão levadas a efeito pelo Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, apesar de José Victor gozar de presunção de hipossuficiência, em razão da assistência da Defensoria Pública, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 15 de julho de 2022.